



ประกาศกรมการท่องเที่ยว

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อให้การดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามเจตจำนงสุจริตตามแนวนโยบายของผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในทุกระดับ ดังนี้

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนและสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตและกระทำผิด

๓. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย และดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการสอบสวนและผลการพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดเป็นการทุจริต รวมถึงการดำเนินการกรณีบุคลากรอยู่ระหว่างได้รับการสอบสวน ตามที่ข้อบังคับกรมการท่องเที่ยวและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๔. กรณีที่เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

๕. กรณีที่เรื่องร้องเรียนการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือขัดแย้งกับนโยบายของหน่วยงานหรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ตลอดจนชี้แจงผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนและสาธารณะทราบ

๖. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการทุจริตกำหนดระบบและแนวทางในการแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะสิ้นสุด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจากเหตุผลด้านข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับ

๗. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต ผู้ให้ความร่วมมือในกระบวนการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๑ ผู้ทำหน้าที่ในกระบวนการตรวจสอบ ขั้นตอนสอบข้อเท็จจริงและขั้นตอนการดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและทุจริตต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้กระทำการทุจริต

๗.๒ ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนและเบาะแสนั้น ๆ เท่านั้น

๗.๓ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตให้เปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล และความปลอดภัยของผู้ใช้ข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

๗.๔ ผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล รายละเอียดเรื่องร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

๗.๕ กรณีที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสามารถร้องขอให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมได้

๘. หากพบบุคคลแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส หรือข้อมูลที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย ให้ดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรดังกล่าว

๙. กำหนดให้มีการบริหารจัดการการประมวล วิเคราะห์ การรายงานผล เรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและทุจริตที่ได้รับผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อบูรณาการให้การบริหารจัดการและติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านจริยธรรมของบุคลากร และองค์กรให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการดำเนินการกับผู้กระทำการทุจริต ตลอดจนการทุจริตของบุคคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์)

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว